

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3852/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
นาย สุทิน อยู่ นิ่ม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 54

คำว่า "ส่วนของการเพิ่มและส่วนของการลด" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 นั้น มิได้หมายถึงจำนวนของโทษที่คิดคำนวณแล้ว แต่เป็นส่วนที่ยังไม่ได้คิดคำนวณกรณีส่วนของการเพิ่มโทษคือกึ่งหนึ่งและส่วนของการลดคือหนึ่งในสาม ดังนั้นส่วนของการเพิ่มจึงมากกว่าส่วนของการลดแต่ศาลเห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 67, 97, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 49 วรรคกลาง เพิ่มโทษจำเลยที่ 1 ตามกฎหมาย และสั่งห้ามจำเลยที่ 1 เสพยาเสพติดให้โทษเฮโรอีนภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันพ้นโทษ

จำเลยที่ 1 ให้การรับว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพมิได้มีไว้เพื่อจำหน่าย และรับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษตามฟ้องจริงส่วนจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคแรก, 102 ลงโทษจำคุก 5 ปี กรณีต้องเพิ่มโทษจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 รับสารภาพว่ามีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษที่จะลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จึงเห็นเป็นสมควรไม่เพิ่มและไม่ลดโทษแก่จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ลงโทษจำคุก 2 ปี ริบของกลาง คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เพิ่มโทษจำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ส่วนของการเพิ่มเท่ากับส่วนของการลด เห็นควรไม่เพิ่มไม่ลดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 มีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ไว้ในครอบครองโดยมิชอบ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น และที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มโทษจำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ส่วนของการเพิ่มเท่ากับส่วนของการลด จึงเห็นควรไม่เพิ่มไม่ลดตาม มาตรา 54 นั้น เห็นว่า ส่วนของการเพิ่มและส่วนของการลดมิได้หมายถึงจำนวนของโจทก์ที่คิด

คำนวณแล้ว แต่เป็นส่วนที่ยังไม่ได้คิดคำนวณในกรณีนี้ส่วนของกาเพิ่มคือกึ่งหนึ่ง
 ส่วนของการลดคือหนึ่งในสาม ดังนั้นส่วนของกาเพิ่มจึงมากกว่าส่วนของกาลด
 และศาลเห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า คดีสำหรับจำเลยที่ 1 ส่วนของการเพิ่มมากกว่าส่วนของการลด ศาลเห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 54 คดีสำหรับจำเลยที่ 2 ให้บังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ในการพิพากษาคดีของศาลหากมีกรณีที่จะต้องเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลงแก่จำเลย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 บัญญัติให้ศาลกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลยเสีย
ก่อนแล้วจึงเพิ่มหรือลด ถ้ามีทั้งการเพิ่มและการลดโทษที่จะลง ให้เพิ่มโทษก่อนแล้ว
จึงลดโทษจากผลที่คำนวณการเพิ่มโทษแล้วนั้น ถ้าส่วนของการเพิ่มเท่ากับหรือ
มากกว่าส่วนของการลดและศาลเห็นสมควรจะไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้ กรณีตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี และเห็นว่า
มีเหตุที่จะเพิ่มโทษและลดโทษให้ จึงเห็นสมควรไม่เพิ่มไม่ลดโทษแก่จำเลยที่ 1 ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 ศาลอุทธรณ์เห็นว่า มีเหตุเพิ่มโทษจำคุกที่ 1 กึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 (โทษจำคุก 5 ปี เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งคือ 2 ปี 6 เดือน รวมเป็น 7 ปี 6 เดือน) และมีเหตุลดโทษให้จำคุกที่ 1 หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 (โทษจำคุก 7 ปี 6 เดือน ลดโทษหนึ่งในสามคือ 2 ปี 6 เดือน เหลือโทษจำคุก 5 ปี) และเห็นว่า ส่วนของการเพิ่ม (โทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน) เท่ากับ ส่วนของการลด (โทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน) เห็นควรไม่เพิ่มไม่ลดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 และศาลฎีกาได้พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยอธิบายคำว่า "ส่วนของการเพิ่มและส่วนของการลด" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 54 ว่า มิได้หมายถึงจำนวนของโทษ (จำคุก 2 ปี 6 เดือน) ที่คิดคำนวณแล้ว แต่เป็นส่วนที่ยังไม่ได้คิดคำนวณกรณีของการเพิ่มโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ส่วนของการเพิ่มโทษคือกึ่งหนึ่ง และกรณีของการลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 โดยเห็นว่า จำคุกที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ส่วนของการลดคือหนึ่งในสาม ดังนั้น ส่วนของการเพิ่มกึ่งหนึ่งจึงมากกว่า ส่วนของการลดหนึ่งในสาม ชูเกียรติตั้งคณาส